Lecture 10 จริยธรรมด้านการตรวจสอบทางการเงิน

(Financial Ethics and Audit)

ทสวด191 พื้นฐานจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

ITDS191 **Fundamentals of Computer Ethics**

Image source: https://bit.ly/3gZSocK

หัวข้อ

- วัตถุประสงค์ของการบริหารเงิน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ
- หน้าที่ของผู้บริหารทางการเงิน
- กรณีตัวอย่างธุรกิจที่ขาดจริยธรรม
- การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
- การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)
- วิธีการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ของการบริหารเงิน

- บริหารตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจปัจจุบัน
  - กำไร, ความเสี่ยง, เงินปันผล
- เพื่อความมั่งคั่งสูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  - ผลต่างระหว่าง ราคาซื้อ และ ราคาขาย
  - จัดสรรกำไร เช่น เงินปันผล และ ขยายกิจการ
- การพยายามทำให้มูลค่าของธุรกิจสูงขึ้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ (Stakeholders)

หลัก (Primary)

- ลูกจ้างหรือพนักงาน
- ถือหุ้นและเจ้าของ
- ลูกค้า
- คู่แข่ง
- ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
- ผู้จำหน่ายสินค้า
- เจ้าหนี้

รอง (Secondary)

- ชุมชนโดยรอบธุรกิจ
- รัฐบาล
- สมาคมต่างๆ ทางการค้า

https://setsustainability.com/page/stakeholder-engagement

หน้าที่ของผู้บริหารทางการเงิน

- การตัดสินใจเกี่ยวกับการ**จัดสรร**เงินทุน
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการ**จัดหา**เงินทุน
- การ**วางแผน**และ**ควบคุม**ทางการเงิน
- การบริหารทรัพยากร
- การบริหารระบบข้อมูลการเงิน

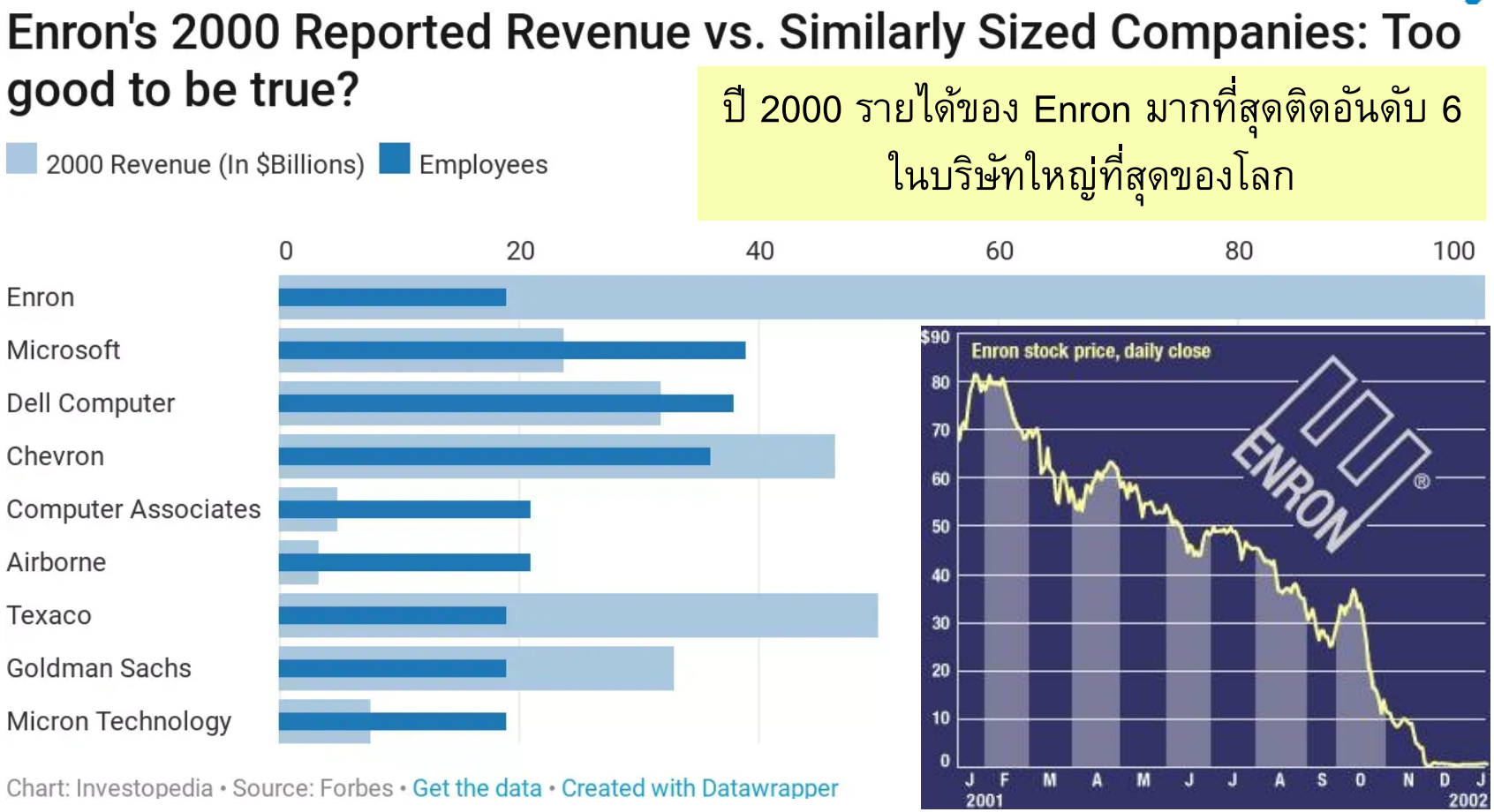
ตัวอย่างการทำธุรกิจที่ขาดจริยธรรม

- การทุจริต
- คอร์รัปชัน
- การหลีกเลี่ยงภาษี
- การติดสินบน
- การตกแต่งบัญชีในงบการเงินของบริษัท
- การปิดบังข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

กรณีตัวอย่าง การล้มละลายของ Enron

- Enron เป็นบริษัทพลังงานสัญชาติอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1985
- ตกแต่งบัญชี สร้างรายได้ และกำไรปลอม และปกปิดหนี้สิน
- Enron ประกาศผลการดำเนินงานขาดทุน และประกาศล้มละลายในเวลาต่อมา
- เป็นผลให้พนักงานหลายหมื่นคนต้องตกงานและเสียเงินออมไปจำนวนมหาศาล
- จากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สภาฯ พบว่าเกิดจาก
  - การฉ้อโกงของผู้บริหาร (เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม)
  - การตกแต่งบัญชีและแจ้งผลประกอบการเท็จต่อสาธารณชน

กรณีตัวอย่าง การล้มละลายของ Enron



ปี 2000 รายได้ของ Enron มากที่สุดติดอันดับ 6 ในบริษัทใหญ่ที่สุดของโลก

ราคาหุ้น Enron สูงสุดที่ $90.75 กลายเป็น $0.61 ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย

https://www.longtunman.com/184

กรณีตัวอย่าง คดีฉ้อโกงของ เอลิซาเบธ โฮล์มส ประธานบริษัทเทรานอส (Theranos) สตาร์ทอัพเทคโนโลยีด้านสุขภาพ สัญชาติอเมริกัน

https://www.bangkokbankinnohub.com/th/4-lessons-from-elizabeth-holmes-theranos/
https://www.youtube.com/watch?v=-yfKASzQZmM
https://www.nytimes.com/2021/11/18/technology/elizabeth-holmes-theranos-trial.html

กรณีตัวอย่าง คดีฉ้อโกงของ เอลิซาเบธ โฮล์มส ประธานบริษัทเทรานอส (Theranos) สตาร์ทอัพเทคโนโลยีด้านสุขภาพ สัญชาติอเมริกัน

- นวัตกรรมเปลี่ยนโลก "เอดิสัน" เครื่องเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ โดยใช้เลือดที่ถูกเจาะจากปลายนิ้วเพียงเล็กน้อย สะดวกและรวดเร็ว และสามารถรู้ผลได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- ความจริงแล้ว "เอดิสัน" เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่อวดสรรพคุณเกินจริงจากคำลวงของเอลิซาเบธ โฮล์มส จนถูกศาลสหรัฐฯ ตั้งข้อหาว่าหลอกเงินทุนจากนักลงทุนและผู้บริโภคทั่วโลก
- บริษัทเทรานอสฉ้อโกงเงินคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์ปลอมมากถึง 12 คดี

ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)

- การให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และการให้คำปรึกษา (Consulting) อย่าง**เที่ยงธรรม**และเป็นอิสระ
- เพื่อ**เพิ่มคุณค่า**และ**ปรับปรุง**การดำเนินงานขององค์กร
- ช่วยให้องค์กรถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยการ**ประเมิน**และ**ปรับปรุง**ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

ประเภทของการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบดำเนินงาน (Operational Auditing)
2. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing)
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
4. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)

ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

- การ**ตรวจสอบ**ความถูกต้องเชื่อถือ ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน, การบัญชี และรายงานทางการเงิน
- ครอบคลุมถึงการ**ดูแล ป้องกัน**ทรัพย์สิน และ**ประเมิน**ความเพียงพอของระบบ และ**ควบคุม**ภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถ**สอบทาน**ได้ หรือเพียงพอที่จะ**ป้องกัน**การรั่วไหลสูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆ ได้

ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance)
2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance)
4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance)
5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals)

ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

1. มีความเที่ยงธรรม และความอิสระ
2. ให้ความเชื่อมั่นเรื่องการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล
3. บริการให้คำปรึกษา
4. ประเมินความเพียงพอของการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล
5. ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเรื่องการควบคุม

ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

วิธีการตรวจสอบ Financial Audit

1. ประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบบัญชีการเงิน
2. การตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
3. การยืนยันยอด
4. การจัดทำงบพิสูจน์ยอด
5. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานบัญชี
6. การสอบทานวิธีปฏิบัติทางบัญชี
7. การตรวจสอบความผิดปกติของบัญชี

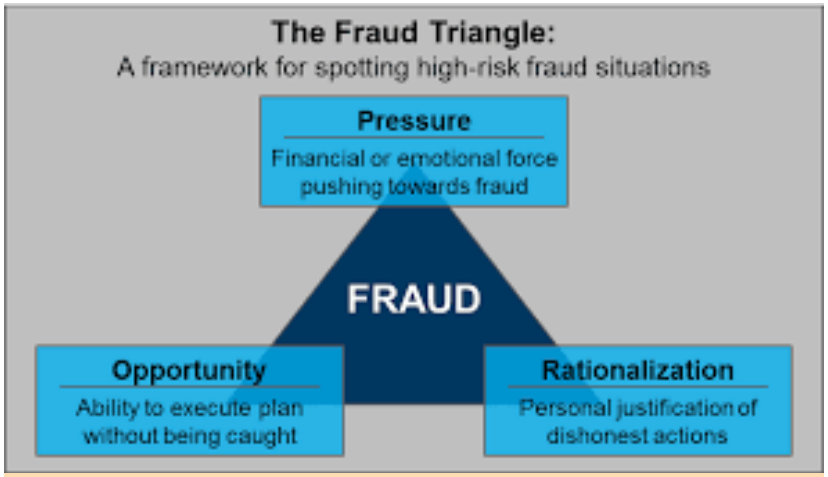
ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

ตัวอย่าง

- การตรวจสอบการควบคุมเงินสด
- การควบคุมการบันทึกรายการทางบัญชี
- การควบคุมการจัดทำงบกระทบยอด
- การควบคุมการจัดทำงบการเงิน
- การตรวจสอบทรัพย์สิน
- ตรวจสอบการควบคุม ด้านรายได้-ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)

- การกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
- การทุจริตประกอบด้วย
  - เจตนา
  - ปกปิด หรือ ล่อลวง
  - ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
  - เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระทำ



ปัจจัยในการทำทุจริตมักจะเกิดจาก 1. โอกาสในการกระทำผิด, 2. แรงกดดัน และ 3. ข้ออ้างหรือเหตุผล

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)

การยักยอกสินทรัพย์ (Asset Misappropriation)

- เงินสด
  - ยักยอกเงินสดในบัญชีองค์กร (Larceny : การลักขโมย)
  - ยักยอกเงินสดที่ยังไม่บันทึกบัญชีขององคก์ร (Skimming)
  - ยักยอกการเบิกจ่ายเงินสด (Fraudulent Disbursement)
- ไม่ใช่เงินสด
  - การนำสินทรัพย์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ (Misuse)
  - ยักยอกสินทรัพย์ในบัญชีองค์กร (Larceny)

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)

การตบแต่งหรือบิดเบือนรายงาน (Fraudulent Statements)

- รายงานทางการเงิน
  - เช่น การบันทึกสินทรัพย์หรือรายรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไป, บันทึกบัญชีต่างงวด, บันทึกรายรับปลอม, ปกปิดหนี้สิน/รายจ่าย, เปิดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน, ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- รายงานที่ไม่ใช่รายงานการเงิน
  - เช่น ตบแต่งข้อมูลคุณสมบัติพนักงาน, ตบแต่งเอกสารภายใน, ตบแต่งเอกสารภายนอก เป็นต้น

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)

คอร์รัปชัน (Corruption)

- การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้บริษัทตนเองและพรรคพวก ซึ่งเรียกว่า ผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
- ติดสินบน (Bribery)
- จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ (Illegal Gratuities)
- การเรียกร้องผลประโยชน์ หรือขมขู่ (Economic Extortion)

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)

สิ่งบอกเหตุการณ์ทุจริต เนื่องจากระบบการควบคุมภายในองค์กรที่ไม่เพียงพอ

- ไม่จำกัดการเข้าถึงสินทรัพย์
- ไม่มีผู้รับผิดชอบบันทึกรายการ
- ไม่เปรียบเทียบสินทรัพย์กับของจริง (Reconciliation)
- ขาดบุคคลากรหรือบุคลากรขาดคุณสมบัติ
- ขาดความรู้หรือการควบคุมด้าน IT
- มีสินทรัพย์ที่มีมลูค่าสูงจับต้องง่าย หยิบฉวยได้ง่าย
- ไม่แยกอำนาจหน้าที่ เช่น คนจ่ายเงิน (Cash control) คนดูแลทรัพย์สิน (Operation) คนอนุมัติ (Approval) คนบันทึก (Recording) ควรจะเป็นคนละคน

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)

ลักษณะที่ระบุว่าองค์กรอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น เช่น

- ขวัญและกำลังใจของพนักงานต่ำ
- ลูกค้ามักร้องเรียน
- อัตราพนักงานเข้าออกสูง
- ปรับปรุงตัวเลขบัญชีบ่อยครั้ง
- เอกสารบกพร่อง
- สินค้าหายโดยไม่สอบสวน
- ผลประกอบการที่คาดหวังสูงเกินไป ตั้งเป้าเกินความจริง
- มีข่าวลือรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ใช้สำเนาเป็นเอกสารจ่ายเงิน
- ใช้คู่ค้าเพียงแหล่งเดียว

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)

ข้อพิรุธที่แสดงแนวโน้มว่า อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร เช่น

- กระจายอำนาจ โดยที่ระบบรายงานอ่อนแอ
- ธุรกิจเติบโตแต่ขาดเงิน
- มองภาพการเติบโตในอนาคตดีเกินไป
- สัดส่วนของหนี้สินสูงเกินไป
- ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามจริยธรรม
- มีรายการเกี่ยวโยงที่ผิดปกติ
- ธุรกิจใกล้ประสบความล้มเหลว
- กำไรเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ
- ความสัมพันธ์ของตัวเลขที่อธิบายไม่ได้

กรณีตัวอย่าง ดิไอคอนกรุ๊ป

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/234709

กรณีตัวอย่าง Forex-3D

https://thestandard.co/forex-3d-case-2/

วิธีการป้องกันการทุจริต

- ความรับผิดชอบ (Responsibility) หากพบเห็นการทุจริตแต่ไม่แจ้ง อาจถือเป็นการสมรู้ร่วมคิด
- จริยธรรม/จรรยาบรรณ (Code of Conducts) ทำอย่างไรให้คนมีจิตสำนึกมากขึ้น
- การอบรม (Training)
- การป้องกันผู้รายงาน (Whistle Blowing Policy) กรณีพบทุจริตแล้วมีการแจ้งผู้บริหาร ให้มีการปกป้องพยานให้ปลอดภัย
- การให้รางวัล (Reward system)
- การลงโทษ (Disciplinary Measurements)
- การจ้างและรักษาไว้ซึ่งคนดี (Embody & Promote Right People)
- การมีโครงการที่ปรึกษาที่มีประโยชน์ (Counseling program)

อ้างอิง

- พนิดา พานิชกุล, จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2553.
- นภาพร ขันธนภา, จริยธรรมทางธุรกิจ, กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559.
- มาทำความรู้จักการตรวจสอบภายใน...กันเถอะ!!! โดย นางสาวนันทนิตร์ มีพร้อม https://op.mahidol.ac.th/ia/wp-content/uploads/2017/08/14KMAUDIT.pdf
- การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) โดย อ.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ http://www.bfiia.org/images/introc_1157589704/CPIAT%2007.pdf